

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 압류·국유재산 감정평가 보수 지급 업무 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산과 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 매매가격 등을 평가하기 위하여 지정감정평가업자¹⁾에게 감정평가를 의뢰하고 감정평가에 따른 보수를 지급하고 있다.

조세채권관리처는 압류재산과 국유재산의 감정평가를 위한 감정평가업자 운용에 관한 사항을 정한 「감정평가업자 운용요강」(이하 “요강”이라 한다)을 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제10조에 따르면 공사는 지정감정평가업자와 같은 요강 별지 제1호 서식²⁾(이하 “계약서”라 한다)에 따른 위촉 및 위임계약을 체결

1) 공사와 위촉 및 위임계약을 체결하여 공사가 의뢰하는 감정평가 업무를 수행할 수 있는 감정평가업자를 말함

2) ‘(압류·국유재산) 지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서’

해야 한다고 되어 있고

계약서 제9조 제4항에 따르면 검사가 완료된 감정평가의 보수는 압류재산의 경우 공매공고일로부터 5일 이내에 지급하여야 하며, 2019. 1. 2.부터는 미공고 사유가 발생한 경우에도 발생일로부터 5일 이내 지급하여야 한다고 되어 있고, 국유재산의 경우에는 매매계약을 체결한 날부터 5일 이내 지급한다고 되어 있다.

따라서, 감정평가를 의뢰한 경우 지정감정평가업자에게 요강에서 정한 감정평가 보수의 지급 기한을 준수하여 불필요한 민원³⁾을 방지하여야 한다.

한편, 감정평가 목적이 압류재산 공매든 국유재산 매각 또는 대부이든 감정평가 보수의 지급기한을 달리 운영할 필요가 없으므로 기준을 통일하는 등 일관성 있게 운영하도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 감정평가 보수 지급기한 미준수

그런데 서울동부지역본부에서 2019년도에 감정평가를 의뢰한 건 중 감정평가 보수 30만 원 이하인 압류재산 147건 및 국유재산 42건에 대해 감정평가 보수의 지급기한 준수여부를 표본 점검한 결과⁴⁾

3) 「계약사무세칙」 제17조에 따르면 대가는 검사를 완료한 후 대가지급 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 하며, 그 기한 내에 지급할 수 없는 경우에는 지연일수에 따른 이자를 지급해야 함

채납자 ●●● 소유 압류재산(⊙⊙⊙⊙, △△△△-△△△△△-△△△)의 경우, 공매공고일 2019. 5. 8.로부터 5일 이내인 같은 달 15.까지 감정평가 보수를 지급해야 하는데도 193일이 지난 2020. 2. 24. 지급하는 등 [별표 4] “압류재산 감정평가 보수 지연 지급 현황”과 같이 압류재산에 대한 감정평가 보수 92건을 지급사유 발생일(공매공고일, 미공고사유발생일 등)로부터 5일이 지난 후에 지급하였다.

또한, ‘⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙ △△△△-△’ 소재 국유재산의 경우, 매매계약 체결일인 2019. 6. 18.로부터 5일 이내인 같은 달 25.까지 감정평가 보수를 지급해야 하는데도 매매계약 체결일로부터 129일이 지난 2019. 12. 31.에 지급하는 등 [별표 5] “국유재산 감정평가 보수 지연 지급 현황”과 같이 국유재산에 대한 감정평가 보수 13건을 매매계약 체결일로부터 5일이 지난 후에 지급한 것으로 확인되었다.

(2) 압류재산 등 감정평가 보수지급 시기 규정 불합리

한편, 감정평가 보수는 감정평가업자의 평가용역 수행에 대한 대가로 지급하는 것으로 평가보수의 지급 시기는 기본적으로 「계약사무세칙」에 따르거나 이를 준용하여 처리하여야 하고, 설령 압류재산 공매나 국유재산 매각 또는 대부(이하 “매각 등”이라 한다) 업무의 특수성을 감안하여 이와 달리 운용할 필요가 있다고 하더라도 압류재산 공매와 국유재산 매각 등을 위한 감정평가 보수의 지급시기는 동일한 기준으로 운용하는 것이 바람직하다.

4) 2019. 1. 2. 개정된 「감정평가업자 운용요강」의 감정평가 지급기한 준수여부를 점검하기 위해 2019년도 이후 발생한 감정평가 보수를 표본으로 점검함

그런데 압류재산 공매와 국유재산 매각 등을 위한 감정평가에 대한 보수의 지급시기와 관련하여 계약서 제9조를 보면 [표 7]과 같이 감정평가서의 납품 등과는 무관하게 평가 대상 물건의 매각 등 처분 기준으로 보수 지급시기를 정하고 있으며

또한, 압류재산 공매는 매각공고를 한 경우 공고일로부터 5일 이내로 정하고 있는 반면 국유재산 매각은 계약체결일로부터 5일 이내로 정하고 있는 등 서로 다르고, 국유재산에 대해서는 매각이 취소되거나 계약을 체결하지 않게 된 경우와 매각이 아닌 대부를 위한 감정평가 등에 대해서는 보수지급 시기를 정하고 있지 않다.

이로 인해 감정평가업자들이 민원을 제기할 소지가 있을 뿐만 아니라 실제 운용에 있어서 [별표 6] “국유재산 매매계약 체결 전 감정평가 보수 지급 현황”과 같이 국유재산 매각관련 평가보수를 매매계약체결 전에 지급하거나,⁵⁾ [별표 7] “국유재산 감정평가 보수 미지급 현황”과 같이 장기간 보수를 지급하지 않은 사례⁶⁾도 발생하고 있다.

5) (1)항에 언급한 국유재산 42건 관련한 감정평가 보수의 지급 실태에 대해 점검한 결과, ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△△-△△’ 소재 국유재산의 경우 2019. 3. 20. 매매계약 체결일(2019. 12. 10.) 이전인 같은 달 21.에 감정평가보수 △△△천 원을 지급하는 등 총 42건 중 24건(57.1%)은 감정평가 보수를 매매계약 체결일 이전에 지급하였음

6) 감사대상기간 동안 12개 지역본부에서 국유재산 업무와 관련하여 의뢰한 감정평가 10,407건에 대해 감정평가 보수 지급 현황을 점검한 결과, [별표 7] “국유재산 감정평가 보수 미지급 현황”과 같이 서울동부지역본부 소관 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△-△’ 소재 국유재산 등 총 28건에 대해 감사일 현재까지 감정평가 보수 총 △△△△천 원을 지급하지 않고 있었음

[표 7] 압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 기준 비교

압류재산		국유재산	
업무구분	감정평가 보수 지급기한	업무구분	감정평가 보수 지급기한

“기재생략”

* 감정평가 후 매각공고 취소·유찰 / 매매계약 미체결 / 대부목적 감정평가 등

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 감정평가 보수 지급기한을 준수하겠다고 답변하였으며, 조세채권관리처는 「계약사무세칙」 등을 검토하여 실효성 있게 「감정평가운용요강」을 정비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 본부장은 압류 또는 국유재산 감정평가 보수를 내규에서 정한 지급기한을 경과하여 지급하는 경우가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

② 조세채권관리처장은 국유재산기획처장과 협의하여 압류재산 공매나 국유재산 매각 또는 대부를 위한 감정평가에 따른 평가보수 지급 시기에 대해 「계약사무세칙」에 따라 감정평가서의 납품을 기준으로 정하는 방안을 검토하고, 이를 적용하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우라도 보수지급 시기를 동일하게 하는 등 「감정평가업자 운용요강」 제16조를 합리적으로 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 4]

압류재산 감정평가 보수 지연 지급 현황(2020. 6. 8. 감사일 현재)

(단위 : 일)

순 번	위임기관	관리번호	지급사유 발생일	지급일	5일 경과후 지연일수
--------	------	------	-------------	-----	----------------

합 계(92건)

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

“기재생략”

순 번	위임기관	관리번호	지급사유 발생일	지급일	5일 경과후 지연일수
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					

순 번	위임기관	관리번호	지급사유 발생일	지급일	5일 경과후 지연일수
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					

[별표 5]

국유재산 감정평가 보수 지연 지급 현황(2020. 6. 8. 감사일 현재)

(단위 : 일)

순 번	소 재 지	매매계약 체결일	지급일	5일 경과후 지연일수
	합 계(13건)			
1	“기재생략”			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[별표 6]

국유재산 매매계약 체결 전 감정평가 보수 지급 현황

(단위 : 일, 천 원)

순 번	소 재 지	보수 지급액	보수 지급일 (A)	매매계약 체결일 (B)	차이 (B-A)
	합 계 (24건)				
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

[별표 7]

국유재산 감정평가 보수 미지급 현황

(단위 : 천 원)

순 번	지 역 본 부 명	소 재 지	감 정 평 가 결 과 수 신 일	미 지 급 금 액	가 격 사 정 완 료 여 부
합 계(28건)					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15		“기재생략”			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

